

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1579/2535

นายวิชัย แซ่ตั้ง

โจทก์

บริษัทเอส แอนด์ วาย (1985) จำกัด

จำเลย

บริษัทเอส แอนด์ วาย (1985) จำกัด

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่าการที่จำเลยอุทธรณ์ในลักษณะ
ข้อกฎหมายว่าการที่จำเลยอ้างหนี้สินของโจทก์ที่เป็นหนี้จำเลย ไม่ใช่หนี้อื่น ซึ่ง
เป็นการให้รับฟังข้อเท็จจริงที่ฝ่าฝืนกับคำพิพากษาของศาลแรงงานกลาง เป็นการโต้
เถียงข้อเท็จจริง เพื่อนำไปสู่ปัญหาข้อกฎหมาย ถือว่าเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้อง
ห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานมาตรา 54 จึง
ไม่รับอุทธรณ์ของจำเลย

จำเลยเห็นว่า อุทธรณ์ของจำเลยเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เป็นสาระสำคัญอัน
ควรได้รับการวินิจฉัย โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของจำเลยไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 36)

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าจ้างค้างจำนวน 2,000 บาท แก่โจทก์
คำขออนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์(อันดับ 28)

จำเลยยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 31)

คำสั่ง

ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า หนี้ที่จำเลยกล่าวอ้าง นั้นเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นระหว่างโจทก์ไปรับราชการทหาร ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่โจทก์มิใช่ลูกจ้างของจำเลย หนี้ดังกล่าวจึงเป็นหนี้อื่น นำมาหักจากค่าจ้างไม่ได้ จำเลยอุทธรณ์ว่าระหว่างโจทก์ไปรับราชการทหารโจทก์เป็นลูกจ้างจำเลยหนี้ที่จำเลยกล่าวอ้างจึงมิใช่หนี้อื่น นำมาหักจากค่าจ้างได้อุทธรณ์ของจำเลยจึงเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522มาตรา 54 ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์ ชอบแล้ว ยกคำร้อง

ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า หนี้ที่จำเลยกล่าวอ้าง นั้นเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นระหว่างโจทก์ไปรับราชการทหาร ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่โจทก์มิใช่ลูกจ้างของจำเลย หนี้ดังกล่าวจึงเป็นหนี้อื่น นำมาหักจากค่าจ้างไม่ได้ จำเลยอุทธรณ์ว่าระหว่างโจทก์ไปรับราชการทหารโจทก์เป็นลูกจ้างจำเลยหนี้ที่จำเลยกล่าวอ้างจึงมิใช่หนี้อื่น นำมาหักจากค่าจ้างได้อุทธรณ์ของจำเลยจึงเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522มาตรา 54 ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์ ชอบแล้ว ยกคำร้อง

(ราเชนทร์ จัมปาสุต-ตัน เวทไว-ชวลิต พรายภู)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ